סוכן הטיול

תנאי שירות, מדיניות ביטול והחזרים, ומדיניות פרטיות

מסמך זה מסדיר את היחסים המשפטיים בין העוסק **סומך טורס**, הפועל גם בשם המסחרי **"סוכן הטיול"** (להלן: **"נותן השירות"**) לבין כל מזמין המבצע הזמנה באמצעות השירות (להלן: **"הלקוח"**). ההזמנה והתשלום כפופים לתנאים שלהלן.

פרטי העוסק. אביב סומך (סומך טורס), עוסק פטור, מספר זהות 204923999, מרחוב סוקולוב 3, ירושלים, ישראל. לנותן השירות אין כתובת מחוץ לישראל. דרכי התקשרות: וואטסאפ 055-917-1333, דוא"ל support@somechtours.com.

1. הגדרות

"השירות": שירות הזמנה של כרטיסי טיסה וכרטיסים לתחבורה בין-עירונית (אוטובוס, רכבת ומעבורת), בהתאם למסלולים ולמועדים הזמינים במועד ההזמנה.

"המפעיל": חברת התעופה או חברת התחבורה, או ספק הכרטיס, צד שלישי, המפעיל בפועל את הטיסה או הנסיעה.

"כרטיס": אישור נסיעה הנרכש עבור הלקוח אצל המפעיל, על שמו ולפי פרטי ההזמנה.

"הזמנה": בקשת הלקוח לרכישת כרטיס, אשר השתכללה עם השלמת התשלום.

2. מהות השירות

2.1 נותן השירות מוכר ללקוח, בשמו ועל חשבונו, שירות הזמנה של כרטיסי טיסה ונסיעה במחיר כולל אחד, בשקלים, הנקוב בהצעה. זהו המחיר הסופי, והוא כולל את עלות הכרטיס, את כל התוספות ואת שכר נותן השירות. הלקוח מסכים כי כל הפרש בין המחיר הכולל לבין העלות בפועל לנותן השירות, לרבות הנחות או עמלות שיקבל מהספק, שייך לנותן השירות, ולא יידרש בגינו פירוט או החזר. הכרטיס מונפק על ידי חברת התעופה או המפעיל, והטיסה או הנסיעה מתבצעת על ידם ולפי תנאי הכרטיס שלהם, וזאת מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות לביצוע ההזמנה ולמידע שמסר. לפני התשלום יימסרו ללקוח שם המפעיל, תנאי הכרטיס ותנאי הביטול שלו.

2.2 הכרטיס מונפק על ידי המפעיל וכפוף לתנאיו. ביצוע הנסיעה בפועל, לרבות מועדיה, מסלולה, נקודות העלייה והירידה ואיכות השירות במהלכה, נעשה על ידי המפעיל ובאחריותו. אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירות לפי סעיף 2.3 ולפי כל דין.

2.3 נותן השירות מתחייב לבצע את ההזמנה בהתאם לפרטים שמסר הלקוח ולמסור לו כרטיס תקף. הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שמסר.

3. מחיר, תשלום וקבלה

1. המחיר המוצג הוא המחיר הסופי לתשלום עבור השירות, נקוב בשקלים חדשים וכולל את כל התשלומים החלים.

2. התשלום מתבצע באמצעות ספק סליקה מאובטח, בכרטיס אשראי, ביט, Apple Pay או Google Pay. ההזמנה מחייבת את הצדדים עם קליטת התשלום בפועל.

3. עם השלמת התשלום יומצאו ללקוח קבלה כדין וכן הכרטיס.

4. אופן ומועד האספקה: הכרטיס והקבלה יישלחו ללקוח באותו ערוץ שבו בוצעה ההזמנה, לאחר קליטת התשלום ואישור ההזמנה אצל המפעיל, ולא יאוחר מ-24 שעות מקליטת התשלום. לא הושלמה ההזמנה אצל המפעיל מסיבה שאינה תלויה בלקוח, יושב ללקוח מלוא הסכום ששולם, בתוך המועד הקבוע בדין ובאותו אמצעי שבו שולם. לא הושלמה ההזמנה בשל פרטים שגויים שמסר הלקוח, יחולו הוראות סעיף 4.

4. ביטול הזמנה והחזר כספי

1. מדיניות הביטול לכל כרטיס תהיה, לפי הגבוה מבין השניים לטובת הלקוח: זכות הביטול הקבועה בדין, או תנאי הביטול של אותו כרטיס אצל המפעיל.

2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בעסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, רשאי הלקוח לבטל את העסקה, ויושב לו הסכום ששולם בניכוי דמי ביטול, בתקופה, בתנאים ובשיעור הקבועים בדין. כקבוע כיום בדין: הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שלא ייעשה בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; ההחזר יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול; ודמי הביטול הם 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. ובכל מקרה, בהתאם לדין כפי שיהיה מעת לעת.

3. לאדם עם מוגבלות, לאזרח ותיק או לעולה חדש: תקופת הביטול בעסקת מכר מרחוק תהא התקופה הקבועה בדין לזכאים אלה (כקבוע כיום בדין: ארבעה חודשים, ובכל מקרה בהתאם לדין כפי שיהיה מעת לעת) ממועד עשיית העסקה, ממועד קבלת הכרטיס או ממועד קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין הצדדים, לרבות שיחה באמצעי תקשורת אלקטרוני. נותן השירות רשאי לבקש מהלקוח להציג אחד מהמסמכים הבאים, או לשלוח עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית, ולא ידרוש הוכחה נוספת: (1) תעודה שניתנה מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק; (2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; (3) תעודה המעידה על כך שהוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע זאת; (4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן. יתר תנאי סעיף 4.2, לרבות המועד שקודם לנסיעה, יחולו גם כאן.

4. בוטלה הזמנה שלא בתקופה או בתנאים שבסעיף 4.2, יחולו תנאי הביטול של המפעיל לגבי אותו כרטיס, כפי שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה.

5. לא ייגבו דמי ביטול מקום שהביטול נובע מפגם, מאי-התאמה בין שהוזמן לבין שסופק, או מטעמו של נותן השירות. עמלת הסליקה תיספג על ידי נותן השירות ולא תנוכה מן ההחזר.

6. מקום שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה תנאי ביטול או החזר ספציפיים לאותו כרטיס (למשל "ביטול חינם עד מספר שעות מוגדר לפני מועד היציאה"), יחולו אותם תנאים על אותה הזמנה, ובלבד שאינם נחותים מזכות הביטול הקבועה בדין; בכל מקרה של סתירה תגבר ההוראה המיטיבה עם הלקוח.

7. הלקוח רשאי לרכוש במעמד ההזמנה, בתוספת תשלום, שירות "ביטול גמיש", המקנה לו זכות לבטל את ההזמנה עד 24 שעות לפני מועד היציאה, לפי שעון עיר היציאה, ולקבל החזר מלא של דמי הכרטיס, בניכוי התוספת ששולמה עבור "ביטול גמיש", שאינה מוחזרת בביטול לפי סעיף זה. בוטלה העסקה לפי סעיף 4.2 או 4.3 או מטעם המנוי בסעיף 4.5, תושב גם התוספת, בכפוף לדמי הביטול הקבועים באותם סעיפים. שירות זה הוא הטבה חוזית מרצון, אינו גורע מזכות הביטול הקבועה בדין ואינו מותנה בה.

8. **אופן מסירת הודעת ביטול: ניתן למסור הודעת ביטול בהודעת וואטסאפ למספר 055-917-1333 או בדואר אלקטרוני לכתובת support@somechtours.com. בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ואת פרטי ההזמנה. ההחזר יבוצע בתוך המועד הקבוע בדין, באותו אמצעי שבו שולם.**

9. אין באמור כדי לגרוע מזכות הקנויה ללקוח לפי כל דין.

5. טיסות

1. כרטיס טיסה מונפק על השמות כפי שמסר הלקוח, ועליהם להיות זהים לשמות בדרכון. האחריות לנכונות השמות ופרטי הדרכון חלה על הלקוח.

2. על הלקוח להחזיק בדרכון בתוקף לפחות 6 חודשים ממועד סיום הנסיעה, ובכל אשרה (ויזה), אישור כניסה, אישור מעבר (טרנזיט) ומסמך אחר הנדרשים לכניסה ליעד, לכל עצירת ביניים ולחזרה לישראל, בהתאם לאזרחות כל נוסע. בדיקת הדרישות והשגת המסמכים הן באחריות הלקוח בלבד.

3. מידע על דרישות ויזה, כניסה או מעבר שנמסר על ידי נותן השירות, ככל שנמסר, ניתן לנוחות הלקוח בלבד, כאמור בסעיף 7, ואינו פוטר את הלקוח מבדיקתן מול הגורם הרשמי.

4. סירוב חברת התעופה להטיס נוסע, או סירוב רשויות היעד או המעבר לאפשר לו כניסה, בשל היעדר מסמך כאמור, אינו מזכה בהחזר מנותן השירות. ביטול במקרה כזה יהיה לפי תנאי התעריף של הכרטיס, ככל שהדין מתיר זאת.

5. הכבודה הכלולה במחיר היא זו שפורטה בהצעה, לכל פריט ומשקלו. כבודה נוספת כרוכה בתשלום לחברת התעופה. בחירת מושבים, ישיבה צמודה, ארוחות וכל שירות נוסף שלא התבקש לפני התשלום ולא נכלל בהצעה אינם כלולים במחיר, וחברת התעופה עשויה להושיב נוסעים מאותה הזמנה בנפרד.

6. זכויות הנוסע בשל סירוב להטיס, עיכוב, הקדמה או ביטול של טיסה מישראל או אליה הן לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012, וההטבות לפיו ניתנות על ידי מפעיל הטיסה. לבקשת הלקוח, יפנה נותן השירות למפעיל הטיסה לשם מימוש זכאותו. נותן השירות יעביר ללקוח, בלא דיחוי, הודעות שיקבל ממפעיל הטיסה, ובהן מועד ההתייצבות לבידוק ופרטי נציג מפעיל הטיסה בשדה התעופה, וכן הודעה על שינויים בטיסה שקיבל ממפעיל הטיסה במצב מיוחד שהוכרז לפי החוק. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הנוסע לפי כל דין.

7. ההגעה לשדה התעופה, הצ'ק-אין במועד ועמידה בכללי חברת התעופה הם באחריות הלקוח.

8. ביטול כרטיס טיסה: כמפורט בסעיף 4. שינוי שמבקש הלקוח כפוף לתנאי התעריף של הכרטיס שהוזמן ולתשלום שיגבה מפעיל הטיסה, כפי שיימסרו ללקוח לפני ביצועו.

9. כרטיסים נפרדים: מקום שבהצעה צוין במפורש כי מדובר ב"שני כרטיסים נפרדים", כל כרטיס הוא הזמנה נפרדת, אצל מפעיל הטיסה שלו ובתנאי התעריף שלו, כפי שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה. ביטול, עיכוב או שינוי בטיסה שבכרטיס אחד אינם מחייבים את מפעיל הטיסה שבכרטיס האחר, ואינם מזכים כשלעצמם בשינוי או בהחזר בכרטיס האחר. החמצת טיסה שבכרטיס אחד בשל ביטול, עיכוב או שינוי בטיסה שבכרטיס האחר היא באחריות הלקוח, ככל שהדין מתיר זאת, ואין באמור כדי לגרוע מזכויות הנוסע כלפי מפעיל הטיסה לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012, או לפי כל דין. שינויים ודמי ביטול לפי תנאי המפעיל ייגבו בנפרד לכל כרטיס.

6. אחריות והגבלתה

1. נותן השירות אחראי לביצוע ההזמנה בהתאם לפרטים שמסר הלקוח, למסירת כרטיס תקף ולנכונות פרטי ההזמנה המחייבים כמפורט בסעיף 7.3.

2. נותן השירות לא יישא באחריות לנזק, להוצאה או לאובדן שמקורם בעיכוב, בביטול או בשינוי מצד המפעיל, באיכות השירות שנותן המפעיל בפועל, או בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של נותן השירות, לרבות כוח עליון, מזג אוויר, שביתות והחלטות רשות מוסמכת. אין בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירות מאחריות לנזק שנגרם ברשלנותו או בהפרת חיוביו לפי מסמך זה, מאחריות לנזק גוף או למעשה זדון, או מחובותיו לפי חוק הגנת הצרכן ולפי חוק שירותי תעופה.

3. אין בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירות מאחריות שלפי דין לא ניתן להתנות עליה או להגבילה.

7. מידע הנמסר בשירות ומענה אוטומטי

7.1. השירות מופעל ברובו באמצעות מערכת מענה אוטומטית המבוססת על בינה מלאכותית, בפיקוח אנושי. בכל שלב ניתן לבקש מענה של נציג אנושי.

7.2. מידע כללי הנמסר בשירות, לרבות משכי נסיעה משוערים, מצב דרכים ומזג אוויר, כבודה, דרישות כניסה, ויזה ובריאות, והמלצות על מסלולים ויעדים, נמסר לנוחות הלקוח על בסיס מקורות של צדדים שלישיים, ועלול להיות חלקי, לא מעודכן או שגוי. מידע כאמור אינו ייעוץ מקצועי, ועל הלקוח לאמת כל פרט מהותי לנסיעתו מול המפעיל או מול גורם רשמי.

7.3. פרטי ההזמנה המחייבים הם אלה המופיעים בקישור התשלום ובכרטיס שהונפק: המסלול, התאריך והשעה, נקודת העלייה, מספר הנוסעים והמחיר הסופי. אין באמור כדי לגרוע מאחריות נותן השירות לנכונות פרטים אלה.

7.4. ככל שהדין מתיר זאת, נותן השירות לא יישא באחריות לנזק שנגרם עקב הסתמכות בלעדית על מידע כללי כאמור בסעיף 7.2 שלא אומת.

8. הגנת הפרטיות ומידע אישי

8.1. **בעל המאגר ופרטי קשר.** בעל המאגר ומפעילו הוא העוסק סומך טורס, הפועל גם בשם המסחרי "סוכן הטיול". לפניות בענייני פרטיות: support@somechtours.com, או בהודעת וואטסאפ.

8.2. **המידע הנאסף.** פרטי הנוסעים הדרושים להנפקת הכרטיס (שם מלא, תאריך לידה, מין ומספר דרכון או תעודה), מספר הטלפון שממנו נשלחה הפנייה, תוכן ההתכתבות עם נותן השירות, ופרטי ההזמנה והתשלום. פרטי אמצעי התשלום נמסרים ישירות לספק הסליקה ואינם נשמרים אצל נותן השירות.

8.3. **מטרות השימוש.** ביצוע ההזמנה והנפקת הכרטיס; מתן מענה ותמיכה ללקוח; טיפול בביטולים, בהחזרים ובתקלות; וקיום חובות החלות על נותן השירות לפי דין, לרבות שמירת רשומות ודיווח.

8.4. **מסירת המידע ותוצאות אי-מסירה.** אין חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו נעשית מרצון הלקוח. המפעילים דורשים את פרטי הנוסע לשם הנפקת הכרטיס, ולכן בלא מסירתם לא ניתן להשלים את ההזמנה. אי-מסירת המידע אינה גוררת כל תוצאה נוספת.

5. **מקבלי המידע.** פרטי הנוסעים מועברים למפעיל התחבורה או לפלטפורמת ההזמנות, לשם הנפקת הכרטיס בלבד. מידע נוסף נמסר לספק הסליקה לשם ביצוע התשלום וההחזר, ולספקי שירות הפועלים מטעם נותן השירות ולפי הוראותיו, לשם הפעלת השירות בלבד. חלק מן הספקים פועלים מחוץ לישראל, ולפיכך המידע עשוי להיות מעובד ומאוחסן גם מחוץ לישראל. איננו מוכרים מידע אישי לצדדים שלישיים. האתר והשירות משתמשים בכלי מדידה ופרסום של Google ושל Meta, ומידע על פעולות באתר ובשיחה עם הבוט (כגון ביקור, פנייה או רכישה) עשוי להישלח לחברות אלה בצורה מוצפנת לצורך מדידת הפרסום. ניתן להפסיק את המדידה באתר בעמוד "עוגיות".

6. **תקופת השמירה.** המידע נשמר כל עוד הוא דרוש למטרות שבסעיף 8.3, ולאחר מכן לתקופה הנדרשת לקיום חובות שמירת רשומות ודיווח לפי דין. מידע שאין עוד צורך בו נמחק.

7. **אבטחת מידע.** נותן השירות נוקט אמצעי אבטחה סבירים לשמירת המידע ולמניעת גישה, שימוש או מסירה שלא כדין, בהתאם לחובותיו לפי חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.

8. **זכויות הלקוח.** הלקוח זכאי לעיין במידע שנאסף עליו, לבקש את תיקונו אם אינו נכון, שלם או מעודכן, ולבקש את מחיקתו. פנייה בעניין זה תוגש לכתובת שבסעיף 8.1 ותיענה בתוך המועדים הקבועים בדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות הפנייה לרשות להגנת הפרטיות או לבית המשפט.

9. מדיניות זו נערכה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות תיקון מס' 13 לו.

9. שונות

1. על מסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

2. הנוסח המחייב לגבי הזמנה הוא הנוסח שהוצג ללקוח במועד אותה הזמנה.

3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומופנה לכל המגדרים כאחד.

> **תחולה.** תנאים אלה חלים על כל הזמנה שהתשלום בעדה הושלם. הנוסח המחייב הוא הנוסח שהוצג ללקוח במועד ההזמנה.
